



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 29 September 1989), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Nglombo RT.04 RW.02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor:58/SK/2026/PA.Sr tanggal 21 Januari 2026 memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SH.,MH, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di Masaran Kulon RT. 06 Ds. Jati, Kec. Masaran, Sragen, Jawa Tengah email: bettyalwiby@gmail.com sebagai **Penggugat**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Nglombo RT.04 RW.02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2026 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr., tanggal 05 Januari 2026, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 16 Februari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan status Duda dan Janda.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Nglombo RT. 04 Rw. 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang Bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 22 November 2021, NIK: 3314112211210001, Umur: 4 Tahun 2 Bulan, Pendidikan: -. Saat ini hidup dan tinggal bersama Tergugat.
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 10 Februari 2023, NIK: 3314111002230002, Umur: 2 Tahun 11 Bulan, Pendidikan: -. Saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekira mulai bulan April Tahun 2023 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:
 - Tergugat tidak mau memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar dan sama sekali tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Bahkan saat cek-cok terjadi, Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan.

- Tergugat juga tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Penggugat.

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2025. Dimana setelah pertengkaran dan perselisihan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai gugatan ini diajukan kurang lebih selama 8 (Delapan) bulan lamanya.

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughro dari Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SH.,MH, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di Masaran Kulon RT. 06 Ds. Jati, Kec. Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Berdasarkan surat Kuasa tanggal 2 Januari 2026 yang

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen
Nomor; 58/SK/2026/PA.Sr tanggal 21 Januari 2026

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relas panggilan Nomor; 58/Pdt.G/2026/PA.Sr tanggal 12 Januari 2026 dan tanggal 22 Januari 2026 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sidoharjo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kayen RT 08, Desa Patihan, Kecamatan sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa tengah, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan menikah pada tanggal ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Nglombo RT. 04 Rw. 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, ;
- Bahwa selama menikah sudah mempunyai anak 2 orang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx Umur: 4 Tahun 2 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Tergugat.
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx Umur: 2 Tahun 11 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak April Tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memebri nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan tidak perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. , Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada April Tahun 2025, Penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tlobongan RT 21, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa tengah, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan menikah pada tanggal ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Nglombo RT. 04 Rw. 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, ;
 - Bahwa selama menikah sudah mempunyai anak 2 orang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur: 4 Tahun 2 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Tergugat.
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur: 2 Tahun 11 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak April Tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memebri nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan tidak perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. , Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



- Bahwa puncaknya pada April Tahun 2025, Penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 2 Januari 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor;58/SK/2026/PA.Sr tanggal 21 Januari 2026 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat hadir di wakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan di putus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak April Tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memebri nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan tidak perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. , Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat; puncaknya pada April Tahun 2025, Penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Nglombo RT. 04 Rw. 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa selama menikah sudah mempunyai anak 2 orang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur: 4 Tahun 2 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Tergugat.
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur: 2 Tahun 11 Bulan, Saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak April Tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan tidak perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. , Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat; puncaknya pada April Tahun 2025, Penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan tidak perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. , Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat; puncaknya pada April Tahun 2025, Penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1447 Hijriah, oleh kami Dra. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxxxxxxxxxx, M.H. dan Drs. xxxxxxxxxxxxxxxx S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan xxxxxxxxxxxxxxxx S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sr.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Sidang,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara;

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran |
| : Rp. 30.000,00 | |
| 2. | ATK Perkara: Rp.125.000,00 |
| 3. | Panggilan |
| : Rp. 40.000,00 | |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi |
| : Rp. 10.000,00 | |
| 1. | Meterai |
| : <u>Rp. 10.000,00</u> | |

J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).